



## SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2508013 - MG (2023/0409190-2)**

**RELATORA** : **MINISTRA DANIELA TEIXEIRA**  
AGRAVANTE : DONIZETE DA SILVA  
ADVOGADO : TIAGO HENRIQUE VIEIRA LIMA - MG119418  
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### DECISÃO

Considerando o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples (CNJ/Recomendação nº 144/2023 e CNJ/Resolução nº 376/2021), adoto o relatório de fl. 730-735 (e-STJ).

Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso de agravo e, no mérito, pelo seu não provimento.

É o relatório.

**Decido.**

No recurso especial, a defesa alega violação ao art. 5º, LV, da CF/88, e aos art. 593, III, "d"; art. 155; art. 315, § 2º, inciso VI, todos do CPP, pugnando pela anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, requerendo também a anulação da decisão de pronúncia.

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial interposto pela defesa com amparo nos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 689-695):

*"Inadmissível o apelo.*

*Inicialmente, destaca-se a impropriedade em se invocar suposta ofensa a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, pois cediço que a função deste é tutelar a autoridade e a unidade da lei federal, restando descabida a discussão, nesta via, de questões que envolvam exegese de preceitos constitucionais, conforme o seguinte julgado:*

*( ... ) VII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 161212017, DJe de 813/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 141212017, DJe de 24/2/2017. ( ... ). (EDcl nos EREsp n. 1.749.966/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 141612022, D Je de 171612022).*

*Acerca da decisão de nulidade da pronúncia, assentiu o Colegiado:*

*Ademais, analisando a ata de julgamento da sessão do Tribunal do Júri (f. 3501351 -v), extrai-se que a defesa suscitou em plenário apenas as teses de ausência de prova da autoria e, de forma subsidiária, o decote das qualificadoras reconhecidas em plenário, Friso que a quesitação somente se iniciou após as partes informarem que não tinham mais nenhum requerimento a fazer. Com efeito, a alegação de nulidade da decisão de pronúncia encontra-se preclusa.*

*Somente seria possível infirmar a decisão colegiada se o Tribunal ad quem procedesse à reapreciação dos fatos e provas dos autos e chegasse a conclusões diversas sobre esses daquelas a que chegou a Turma Julgadora. Contudo, consabido que a instância ordinária é soberana na análise das provas dos autos, sendo vedado o reexame de provas em sede dos apelos excepcionais. Neste sentido:*

*( ... ) 2. O Superior Tribunal de Justiça não pode efetuar a correção, de ofício, de erro material da sentença exequenda, quando o Regional considerou preclusa a questão, pois não é terceira instância revisora ou tribunal de apelação, sendo o apelo especial "recurso de fundamentação vinculada, limitado em extensão pela matéria recursal devolvida e adstrito às questões jurídicas decididas em única ou última instância" (AgInt no AgRg no REsp 1.371.046/RJ, rel. Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 1310512019, DJe 1610512019) (...). (AgInt no REsp n. 1.882.397/PE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 191912022, DJe de 311012022).*

*Quanto às provas para condenação, decidiu a Turma Julgadora:*

*(...)*

*Rever a decisão do Colegiado no tocante às provas somente seria possível infirmar a decisão colegiada se o Tribunal ad quem procedesse à reapreciação dos fatos e provas dos autos e chegasse a conclusões diversas sobre esses daquelas a que chegou a Turma Julgadora. Contudo, consabido que a instância ordinária é soberana na análise das provas dos autos, sendo vedado o reexame de provas em sede dos apelos excepcionais. Incide, pois, a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido:*

*AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS. INOCORRÊNCIA. TESES DE ABSOLVIÇÃO OU DE SEMI-IMPUTABILIDADE NA ORIGEM, AFASTADAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. ( ... ) IV - No caso concreto, o que ocorreu foi que o Conselho de Sentença aderiu a uma das versões apresentadas em Plenário. V - Assente nesta Corte Superior que "não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados" (AgRg no REsp n. 1.885.871/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nélfi Cordeiro, DJe de 5/3/2021). VI - Assim, uma eventual reversão do entendimento anterior demandaria necessariamente amplo*

reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. VII - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 650.153/SC, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 131612023, D Je de 161612023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDICAÇÃO DE PROVAS JUDICIALIZADAS QUE AMPARAM A PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORAS. SÚMULA N. 284 DO STF. AFASTADA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO TORPE. SUBMISSÃO DO JULGAMENTO AO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. Não se identifica ofensa à regra do art. 155 do CPP, uma vez que há nos autos elementos que demonstram haver provas judicializadas que apontam o acusado como um dos responsáveis pela morte da vítima. Assiste razão à defesa quanto à não incidência da Súmula n. 284 do STF em relação ao pretendido afastamento das qualificadoras, motivo pelo qual o recurso especial deve ser conhecido, no ponto. As instâncias ordinárias indicaram a vinculação do agravante às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo pelo qual não há falar em violação do art. 413 do CPP. Agravo regimental parcialmente provido, a fim de afastar a incidência da Súmula n. 284 do STF em relação à apontada violação do ad. 413 do CPP e, em consequência, conhecer do recurso especial quanto ao ponto para negar-lhe provimento. (AgRg no AR Esp n. 1.997.474/MS, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 271612023, D Je de 30/6/2023).

Pelo exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

*Intimem-se."*

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. [...] A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais” (EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018, DJe de 30/11/2018).

Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência das Turmas Criminais desta Corte, como se nota a partir dos acórdãos que consignaram: “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e

253, *parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia*" (AgRg no AREsp 2.225.453/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no AREsp 1.871.630/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023).

Nas razões do agravo em recurso especial, todavia, a parte limitou-se a afirmar, genericamente, que *"Ataca a defesa a deficiência de fundamentação da sentença de pronúncia, a valoração de testemunhos indiretos ou testemunha de "ouvi-dizer", tais análises independe de revisitar provas, analisa-se somente os fundamentos lançados nas decisões."* (e-STJ fl. 730). Ademais, reproduziu novamente as razões do seu recurso especial.

Na esteira da jurisprudência desta Corte, para superação do óbice da Súmula 83/STJ, é necessário que o recorrente colacione precedentes deste STJ contemporâneos ou supervenientes a seu favor ou demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o que não fez.

Confirmam-se os precedentes deste Tribunal:

*PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182 do STJ. 2. Na origem, o recurso especial foi inadmitido sob os seguintes fundamentos: (i) incidência da Súmula 7/STJ quanto ao pleito de desclassificação do delito de homicídio doloso para culposo; (ii) incidência da Súmula 83/STJ quanto à admissibilidade da acusação, ainda que haja dúvida a respeito do elemento subjetivo do tipo e (iii) incidência da Súmula 83/STJ quanto à alegada ofensa ao sistema acusatório. 3. Conforme iterativa jurisprudência desta Corte Superior, incide o óbice da Súmula 83 do STJ tanto para a hipótese da alínea "c", do art. 105, III, da Constituição da República, como para a alínea "a" do mesmo dispositivo. (...) 4. **Assim sendo, tais julgados não se prestam a infirmar a Súmula 83/STJ tal como aplicada pela Corte local. Com efeito, caberia ao agravante impugnar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou supervenientes a seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez.** 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.418.185/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023.)*

*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no art. 619 do CPP se o órgão julgador dirimiu, de modo fundamentado, as questões que lhe foram submetidas. 2. **Na espécie, o acórdão embargado consignou expressamente que o agravante deixou de impugnar adequadamente um dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial, qual seja: a incidência da Súmula 83 do STJ, situação que denota a incidência do enunciado sumular n. 182 do STJ.** 3. Assentou, ainda, que a parte não*

**demonstrou, especificamente, que o entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou o distinguishing usado para justificar que os precedentes citados no decisum recorrido seriam inaplicáveis à hipótese dos autos.** 4. A irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.172.603/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Ademais, a superação do óbice da Súmula 7/STJ exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias.

No caso concreto, o Tribunal local analisou os elementos de informação e provas judicializadas, não cabendo, nessa via recursal, a incursão pormenorizada nas provas, sob pena de violação do enunciado nº 7 do STJ.

Vale dizer, *"para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa."* (AgRg no AREsp 1.713.116/PI, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

**"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. OFENSA À NORMA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. OFENSA AO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal - CF, "tem-se que tal pleito não merece subsistir, uma vez que a via especial é imprópria para o conhecimento de ofensa a dispositivos constitucionais" (AgRg no AREsp 1072867/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/4/2018). 2. Não há falar em violação do art. 155 do CPP, pois a prova utilizada para a condenação do agravante não deriva exclusivamente dos elementos colhidos na fase extrajudicial, mas também das provas que foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório, como os depoimentos dos policiais envolvidos na ocorrência. 3. **Para rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da existência de provas da autoria delitiva, para o fim de absolver o agravante, seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.** 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.266.469/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)**

**PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO E**

DESCCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA INAPLICÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, a Corte de origem, após a análise acurada dos elementos probatórios, entendeu comprovada a autoria dos agentes e a materialidade do delito. 2. **Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela desclassificação do delito ou absolvição dos agravantes demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ.** 3. No que diz respeito ao crime continuado, vale salientar que, no caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio, sequer é necessário avaliar o requisito subjetivo ou o lapso temporal entre os crimes, porquanto não há atendimento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma espécie. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.002.341/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Ainda, conforme parecer ministerial, "*procede, no caso, a incidência do enunciado da Súmula 182 do STJ, que assim preceitua: "é inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"* (e-STJ fl. 732).

Contudo, analisando o conteúdo da documentação colacionada aos autos, verifico, de plano, violação ao ordenamento jurídico que implica em ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção do recorrente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. Vejamos.

O recorrente foi pronunciado e condenado pela suposta prática do crime previsto no 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 121, caput, do Código Penal, à pena de 17 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Irresignada, a defesa interpôs apelação buscando a anulação do julgamento, em razão da "*ausência de provas judicializadas sobre a autoria*", e, sucessivamente, da decisão de pronúncia, por ter se baseado "*somente em provas do inquérito, não ratificadas em juízo e testemunhos de 'ouvir dizer'*" (e-STJ fl. 580).

O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo em acórdão cuja ementa transcreve-se em parte (e-STJ fl. 632):

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO - PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA - PRECLUSÃO - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO COM PROVIMENTO NEGADO E TRANSITADO EM JULGADO - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DA NULIDADE EM PLENÁRIO - DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - MÉRITO: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - TESE ACUSATÓRIA AMPARADA EM SÓLIDOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - CASSAÇÃO DO VEREDICTO - DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - SÚMULA Nº28 DO TJMG - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA - FIXAÇÃO DE

*HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO ADVOGADO DATIVO PELA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO - NECESSIDADE. - Encontra-se preclusa a alegação de nulidade da decisão de pronúncia se houve interposição de recurso em sentido estrito a tempo e modo, que teve o provimento negado por este e. Tribunal de Justiça, cuja decisão transitou em julgado, bem como por não ter a defesa alegado a eventual nulidade em Plenário, notadamente quando a decisão de pronúncia se mostra devidamente fundamentada na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. - Existentes elementos suficientes a demonstrar que o Conselho de Sentença adotou uma das versões existentes nos autos, inclusive no que tange às qualificadoras reconhecidas, não há se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos. - Impõe-se o redimensionamento da pena-base, tendo em vista que a circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima não se presta para a sua majoração. - Devem ser arbitrados honorários advocatícios ao dativo que interpôs recurso de apelação para o acusado, como base nas teses firmadas na decisão do IRDR/TJMG nº 1.0000.16.032808-41002 e R Esp nº 1.656.322/SC do STJ e de acordo com o princípio da razoabilidade."*

Confira-se, ainda, trecho do voto da Desembargadora relatora com os fundamentos utilizados pela Corte local para negar provimento ao recurso de apelação da defesa (e-STJ fls. 635-645):

**"- PRELIMINAR**

*A defesa requereu, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia, em razão da inexistência de indícios suficientes de autoria.*

***Razão não lhe assiste.***

*Inicialmente, ressalvo que a decisão de pronúncia se mostra devidamente fundamentada na comprovação da materialidade do crime e na presença de indícios de suficientes de autoria, notadamente pela prova oral, inclusive aquela colhida em juízo (f. 1441147 e f. 1801183), sendo certo que se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.*

*Ora, para a pronúncia do acusado não é necessária a existência de prova inequívoca, até porque, nesse momento, é vedado o aprofundamento na análise probatória, sob pena de invadir competência do Tribunal do Júri.*

*Noutro giro, compulsando os autos é possível observar que o **apelante interpôs recurso em sentido estrito em face da decisão de pronúncia (f. 2261234)**, requerendo a impronúncia do acusado, pela ausência de indícios de autoria e, alternativamente o decote das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. **Este e. Tribunal de Justiça, contudo, negou provimento ao referido recurso em sentido estrito, nos termos do acórdão acostado às f. 2651261, decisão que transitou em julgado, conforme se depreende da certidão de f. 275.***

*Ademais, analisando a ata de julgamento da sessão do Tribunal do Júri (f. 3501351-v), extrai-se que a **defesa suscitou em plenário apenas as teses de ausência de prova da autoria e, de forma subsidiária, o decote das qualificadoras reconhecidas em plenário, nada mencionando sobre eventual nulidade da decisão de pronúncia.***

*Friso que a quesitação somente se iniciou após as partes informarem que não tinham mais nenhum requerimento a fazer.*

*Com efeito, a alegação de nulidade da decisão de pronúncia encontra-se preclusa.*

*Ora, o art. 571, V, do CPP, prevê que eventuais nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, o que não ocorreu in casu.*

*A propósito:*

*"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL - TESES PRELIMINARES: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - NECESSIDADE - **NULIDADE DA PRONÚNCIA - PRECLUSÃO**. MÉRITO: NOVO JÚRI - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - DECOTE DA QUALIFICADORA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA - INVIABILIDADE - COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE COM A QUALIFICADORA - IMPOSSIBILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - INVIABILIDADE. A ausência de indicação dos dispositivos legais em que se fundamenta o recurso ou sua indicação errada constitui mera irregularidade que não obsta o seu conhecimento quando os fundamentos expostos nas razões recursais delimitarem a irresignação recursal. **As teses de nulidade da pronúncia devem ser alegadas nas razões do recurso em sentido estrito, sob pena de preclusão.** [ ... ]." (Ementa parcial - TJMG - Apelação Criminal 1.0024.10.029676-31002, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/10/2022, publicação da súmula em 03/11/2022) - Destaquei.*

*"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - **NULIDADE DO FEITO - PRELIMINAR AFASTADA - PRECLUSÃO** - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - DECISÃO QUE OPTA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - NECESSIDADE. No processo de competência do Tribunal do Júri, as nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia devem ser alegadas tão logo anunciado o julgamento e apregoadas as partes, nos termos do art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. Os veredictos populares somente podem ser desconstituídos quando manifestamente contrários às provas produzidas nos autos, nos termos do Enunciado da Súmula nº 28 deste eg. TJMG. O acolhimento de uma das teses apresentadas, com respaldo na prova produzida, não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório. Havendo duplicidade na consideração das circunstâncias desfavoráveis, necessária a readequação pela instância revisora." (TJMG - Apelação Criminal 1.0105.17.000214-8/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/11/2021, publicação da súmula em 24/11/2022) - Destaquei.*

*Nesse contexto, tratando-se de nulidade arguida a destempo e não vislumbrando nos autos qualquer nulidade processual capaz de influenciar a manifestação dos jurados no deslinde da causa, tendo*



sido observado estritamente o rito procedimental afeto aos crimes de competência do Tribunal do Júri, o inconformismo defensivo não subsiste.

*Importante destacar que, nos termos do art. 563 do CPP, "nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"; o que, na hipótese, não restou demonstrado.*

*E, nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:*

*Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. NECESSIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1- O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II —A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante ao reconhecimento da condição de usuário de drogas e não de traficante. Precedentes. III - O juiz criminal, no caso, não excedeu dos limites da imputação dada pelo Ministério Público, não havendo falar em contrariedade ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. IV - **O entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do ad. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que [..] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas** (HC 85.155/SP, Rei. Min. Ellen Gracie). V - Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 172854 AgR, Relator(a): Mm. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO D Je-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019) - Destaquei.*

*Sendo assim, **REJEITO A PRELIMINAR** suscitada pela defesa.*

*Inexistem outras preliminares, tampouco nulidades arguidas pelas partes ou que devam ser apreciadas de ofício.*

*Passo, então, à análise do mérito recursal.*

#### **- MÉRITO**

*A defesa requereu, inicialmente, a cassação da decisão do Conselho de Sentença, por encontrar-se manifestamente contrária à prova dos autos, asseverando a impossibilidade de condenação com base em provas indiciárias e testemunho "ouvi dizer".*

**Melhor sorte não lhe assiste.**

*Em primeiro lugar, é bom destacar que, em sede de recurso de apelação contra o mérito das decisões do Júri, **à instância revisora incumbe apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para o veredicto, somente se autorizando a cassação caso se verifique a absoluta ausência de suporte probatório capaz de sustentá-lo,***

consubstanciando verdadeira arbitrariedade do Tribunal Popular.

Obviamente, a fim de se preservar a soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República), encontram-se excluídas do referido conceito as hipóteses em que os jurados, diante de provas divergentes ou circunstâncias notadamente subjetivas, acolhem uma das teses possíveis, julgando o caso de acordo com sua íntima convicção.

Confira-se a lição de Aury Lopes Junior acerca do julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, que permite a relativização do referido princípio:

**"( ...) Pode-se argumentar, ainda, que o legislador empregou a expressão (decisão) manifestamente contrária à prova dos autos para definir o nível de ilegitimidade exigido para que a decisão do júri seja desconstituída. Não basta que a decisão seja "apenas" contrária à prova dos autos; ela deve ser, evidentemente, inequivocamente contrária à prova. A soberania das decisões do júri impede que o tribunal ad quem considere que os jurados não optaram pela melhor decisão, entre as duas possíveis. Não lhe cabe fazer esse controle. Apenas quando uma decisão não for, desde uma perspectiva probatória, possível, é que está o tribunal autorizado a cassar a decisão do júri, determinando a realização de um novo julgamento. ( ... )." (Lopes Junior, Aury - Direito processual penal/Aury Lopes Junior. —17. ed. —São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 1619)—Destaquei.**

**In casu, os membros do Conselho de Sentença entenderam provadas a materialidade e autoria delitivas, o que está longe de contrariar as evidências dos autos.**

A materialidade dos crimes está amparada na Portaria de f. 04; Boietins de Ocorrências de f. 05/07-v e 23/28; Laudo de Levantamento de Local de Homicídio de f. 08112; Relatório Circunstanciado de Investigações de f. 16/22; Relatório de Necropsia de f. 38140; Resultado de Exame Toxicológico de f. 41; Laudo de Dosagem de Álcool de f. 42 e Laudos de Lesões de f. 43146, sem prejuízo da prova oral colhida.

**In casu, de acordo com o histórico do Boletim de Ocorrência (f. 06), a polícia militar recebeu informações de que o ofendido era usuário de drogas e que "constantemente andava acompanhado de pessoas citadas como usuárias e traficantes de drogas no local, de apelidos Abelha, Dondon, Molão".**

Noutro giro, no Relatório Circunstanciado de Investigações de f. 16/18 consta que **o genitor da vítima informou que teve conhecimento de que as pessoas de alcunhas "Pica Pau, Barriguinha, DonDon e Abelha", traficantes da região, seriam os autores do crime que vitimou o ofendido. Descreve, também, que a testemunha Bárbara Mamara Costa Barbosa, ex-esposa da vítima, afirmou que os fatos ocorreram em razão de dívida pelo tráfico de drogas e que a dinâmica do crime se deu da seguinte forma: "Abelha e Pica Pau foram até a porta da casa [alcunha da vítima] e o chamaram, [alcunha da vítima] saiu de dentro de sua casa e ao chegar na varanda DonDon efetuou o disparo contra o mesmo, vindo a atingir próximo a clavícula esquerda". Relata, por fim, que os envolvidos citados são suspeitos da prática de vários homicídios relacionados ao tráfico de entorpecentes na região.**

**Às f. 19 encontra-se a qualificação do apelante, cuja alcunha é "DonDon".**

Pois bem, ouvido em juízo e em Plenário (f 183 e mídia de f. 341 -v), **o apelante negou a autoria do crime**. Em juízo, afirmou que não conhecia a vítima e que estava em casa no momento dos fatos, não sabendo informar o motivo pelo qual foi apontado como autor do delito. Já em Plenário, relatou que conhecia a vítima o via muitas vezes na região. Asseverou que já vendeu drogas, em Contagem, no ano de 2017 e que possuem passagens por porte de arma de fogo e porte de drogas para uso próprio, além de uma condenação por tráfico de drogas. Teve conhecimento de que a vítima faleceu dois dias após os fatos e soube que foi em razão de dívida por aquisição de drogas.

Ocorre que, na DEPOL (13 e verso), a testemunha Bárbara Mamara Costa Barboza afirmou que o crime foi cometido pelo acusado e outros traficantes da região e que foi "Dondon" quem efetuou o disparo em face da vítima, que era usuária de drogas e devia a quantia de R\$60,00 (sessenta reais).

Ouvida em Plenário (mídia de f. 364), Bárbara **confirmou suas declarações extrajudiciais, relatando que o ofendido era usuário de drogas e possuía uma dívida com o apelante**. Ratificou que teve conhecimento de que, em razão da referida dívida, o apelante foi até a residência da vítima e o matou com disparos de arma de fogo. Informou ter conhecimento de que o acusado é traficante de drogas e já matou outras pessoas na comarca. Afirmou que conhece Jean Lucas José da Silva, vulgo "Abelha", que também tem envolvimento com o tráfico de drogas.

A testemunha Felipe Soares Farinha, vulgo "Barraginha", na DEPOL (f. 47148), afirmou que ouviu dizer que o **apelante foi o autor dos fatos**. Em juízo (f. 181), **em que pese ter confirmado ser sua a assinatura constante às f. 48, alterou a versão anteriormente apresentada**, afirmando que nada sabe acerca dos fatos e que não ouviu dizer que o apelante seria o autor do crime.

Rodrigo Tobias de Souza, vulgo "Pica Pau", na DEPOL (f. 59160), declarou que **o apelante matou o ofendido e que a motivação do crime foi dívida relativa a aquisição de drogas**. Informou que "DonDon" foi até a casa do ofendido e atirou nele com uma espingarda. Ouvida em Juízo (f. 146), **não obstante ter reconhecido e ratificado sua assinatura às f. 59160, Rodrigo se retratou**, dizendo que não ter informado acerca da autoria do apelante, além de declarar não ter conhecimento se a vítima era usuária de drogas. Afirmou que já foi preso por tráfico de drogas.

Perante a Autoridade Policial (f. 60161-v e 63164), Jean Lucas José da Silva, vulgo 'Abelha', afirmou que **o apelante, vulgo "DonDon" era traficante de drogas e que a vítima estava devendo valores referentes à aquisição de drogas**. Asseverou que o apelante e a vítima discutiram e o réu foi até a casa da vítima, chamando-a no portão, ocasião em que efetuou um disparo de arma de fogo ao ofendido.

O policial militar Leandro Francisco Diniz, tanto em juízo quanto em Plenário (f. 182 e mídia de f. 364), **ratificou o teor do histórico do Boletim de Ocorrência**, no que consta que a guarnição recebeu informação de que o apelante foi um dos autores do crime em análise.

Nos termos das CAC's de f. 89/95, 95198, 2891293 e 3001304 o apelante possui condenações definitivas posteriores aos fatos em análise pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, roubo e tráfico de drogas.

**Importante frisar que nos crimes de homicídio, muitas vezes a autoria não pode ser comprovada de forma direta, ou seja,**

**mediante a oitiva de testemunhas de visu**, pois quase sempre praticados à sorrelfa, notadamente quando há envolvimento de drogas.

**Aliás, mesmo nas hipóteses em que cometido às escâncaras, muitas testemunhas presenciais preferem manter-se no anonimato, por medo de represálias. Nesse tipo de situação, a prova pode ser obtida de maneira indireta, ou seja, por um conjunto de indícios que, reunidos, permitem atribuir a autoria a determinada ou determinadas pessoas.**

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

**"( ... ) 6. A legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta. ( ... )" (STJ, HC 265842/MG, relator para o acórdão Ministro Nefi Cordeiro, DJ 0110911 6) — Destaquei.**

A propósito, também é o escólio de Heleno Fragoso:

**"( ... ) No direito continental, no entanto, não há proibição jurídica à admissibilidade da prova por ouvir dizer, segundo a regra geral do princípio do livre convencimento: o juiz lhe atribuirá o valor que julgar cabível (FLORIAN, Delle Prove Penali, 1924, II, 189). Desloca-se a matéria, em consequência, para o que concerne à credibilidade de tais testemunhos. Na teoria da prova examina-se, então, entre as condições que afetam a credibilidade, as relações da testemunha com o fato a ser provado, distinguindo-se o conhecimento ex propriis sensibus, do conhecimento indireto (ex auditu alieno) e do mero relato do rumor público. Como ensina GORPHE (Uappréciation despreuves enjustice, 1947, 354), só o testemunho que deflui do conhecimento direto proporciona a verdadeira prova.**

(...)

**Nosso sistema de direito segue o direito continental, adotando o princípio do livre convencimento. Não se exclui, portanto, a priori, o testemunho por ouvir dizer. Fica ele entregue ao prudente arbítrio do magistrado, que deve sempre considerar as suas imensas limitações e os graves riscos que oferece. ( ... )." (disponível em [www.fragoso.com.br/eng/arg/pdf/heleno artigos](http://www.fragoso.com.br/eng/arg/pdf/heleno%20artigos) acessado em 19/03/2020) - Destaquei.**

Ressalte-se que, na hipótese, o crime praticado possui ligação com o tráfico de drogas realizado na região, crime que motiva a prática de diversos outros delitos violentos, gerando temor na população, bem como naqueles que possuem envolvimento com a criminalidade.

Analisando a mídia da sessão em Plenário (f. 364), **é possível verificar que a testemunha Bárbara se mostrava extremamente receosa em prestar seu depoimento**, situação que foi confirmada por ela. Informou que ela e seus pais residem na região dos fatos e teme eventuais represálias, vez que o apelante tem envolvimento com o tráfico de drogas e é conhecido por ser violento e já ter cometido outros crimes de homicídio em razão do envolvimento com o tráfico de drogas.

Vale frisar que, **não obstante as testemunhas Rodrigo Tobias de Souza, vulgo "Pica Pau", e Jean Lucas José da Silva, vulgo "Abelha", terem se retratado em juízo, eles confirmaram a assinaturas constantes nos termos de oitiva extrajudicial e suas**

**declarações prestadas na DEPOL estão em consonância com as palavras da testemunha Bárbara Mamara Costa Barboza e com o teor do Boletim de Ocorrência e do Relatório Circunstanciado de Investigações, que, por sua vez, foram confirmados em juízo, não havendo falarem prova exclusivamente indiciária.**

**Pois bem, diante do exposto, é possível observar que a decisão dos jurados no sentido de que o apelante praticou o crime a ele imputado se mostra plausível diante do conjunto probatório apresentado, não havendo falar, pois, em decisão manifestamente contrária à prova existente nos autos.**

**Ora, existindo duas versões nos autos, deve ser preservada aquela adotada pelos jurados que, no exercício de sua função constitucional, e com base em sua íntima convicção, acolheram uma delas.**

**Nesse sentido, tem-se a Súmula nº 28 do Grupo de Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça:**

**A cassação do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes. (maioria)"**

**(grifos no original)**

De início, necessário registrar que, de fato, "a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou que a superveniência da sentença, condenatória ou absolutória, proferida com base no veredito do Conselho de Sentença, torna prejudicada a insurgência defensiva em face da pronúncia. Precedentes" (AgRg no HC 774167 / AL, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 20/12/2023).

No entanto, "excepcionalmente, admite-se seu exame, mesmo diante da superveniência de condenação, quando esta for baseada, apenas, em elementos da pronúncia que não são admitidos pelo ordenamento jurídico pátrio" (AgRg no HC n. 797.609/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023)" (AgRg no REsp 2077237 / SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe 27/10/2023).

Assim, inapropriada a invocação da preclusão para rejeitar a nulidade da decisão de pronúncia amparada "apenas, em elementos da pronúncia que não são admitidos pelo ordenamento jurídico pátrio", sobretudo após a edição da Lei 14.836/2024, que acrescentou o art. 647-A ao Código de Processo Penal, dispondo que qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de *habeas corpus*, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.

Pois bem. Dos excertos acima transcritos, extrai-se que o lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, única e exclusivamente, nos depoimentos indiretos ou nos testemunhos de "ouvir dizer" ou hearsay testimony, colhidos na fase inquisitorial, e no depoimento judicial do policial militar que atendeu a ocorrência.

As testemunhas Felipe Soares Farinha, vulgo "Barraginha" e Rodrigo Tobias de Souza, vulgo "Pica Pau", em juízo, retrataram-se, afirmando que não tinham conhecimento sobre a autoria do crime, tendo aquela primeira, em delegacia, informado que apenas tinha ouvido dizer que o autor seria o recorrente (e-STJ fls. 53-54).

Embora, pela leitura do trecho transcrito acima não seja possível inferir se o testemunho de Bárbara Mainara Costa Barboza se trata de "testemunho de ouvir dizer", a partir da leitura do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, não se tem dúvidas de que Bárbara soube dos fatos porque *"saiu a conversa que quem matou Perola foi Dondon"*, senão confira-se trecho do voto da Desembargadora relatora (e-STJ fl. 359):

*"Some-se a tudo isso que, na Delegacia, a testemunha Bárbara Mamara Costa Barboza afirmou que recebeu informações de que a vítima, vulgo Perola, foi assassinada e a polícia foi acionada. Ressaltou que após localizarem o cadáver, **"saiu a conversa que quem matou Perola foi Dondon"**; que segundo a depoente no dia dos fatos foram cinco pessoas para matar o Perola, que estavam o Pica Pau; Vinicius Estopão; Dondon; Abelha; Barriguinha". Salientou que as pessoas com alcunha de "Pica Pau" e "Abelha" chamaram o ofendido, o qual foi até a porta, enquanto "Dondon" efetuou o disparo em face da vítima. Alegou que a vítima era usuária de drogas e devia a quantia de R\$60,00 (sessenta reais) para "Dondon". Por fim, narrou que "Dondon" e "Molão" vendem drogas na região (fls. 13/13v)." (grifos acrescentados)*

Portanto, o que se tem são apenas declarações de testemunhas, afirmando que teriam "ouvido dizer" sobre a participação do recorrente no crime.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou hearsay testimony" não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.142.384/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023 e AgRg no REsp n. 2.017.497/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023).

Nesse sentido:

*AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL QUE, ACOLHENDO APELAÇÃO DO MP, CONDENOU O PACIENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA AO CONSELHO TUTELAR, TESTEMUNHAS DE "OUVI DIZER" (HEARSAY TESTIMONY) E PARCOS RELATOS DA VÍTIMA. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR AS CONVICÇÕES DO JUÍZO DE CONHECIMENTO (PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DO PROCESSO). NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 1. Absolvido o réu em primeiro grau de jurisdição, cabe ao*

Tribunal, de acordo com a análise das provas produzidas na ação penal, fundamentar adequadamente as razões pelas quais a condenação é de rigor. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem, acolhendo apelação apresentada pelo órgão da acusação, firmou a compreensão no sentido da condenação, com fundamento, apenas, nos depoimentos dos conselheiros tutelares que receberam a denúncia anônima, em duas testemunhas que "ouviram dizer" que os fatos ocorreram e nos poucos relatos da vítima, que não logram descrever suficientemente em que consistiam os abusos, se havia frequência, quem seria o agente, estando consignado no acórdão, inclusive, que a ofendida não quis detalhar muito os fatos, aparentando nervosismo quando indagada acerca dos acontecimentos. 3. **Este Superior Tribunal tem reiteradamente decidido ser inviável submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, por meio de decisão de pronúncia baseada em "hearsay testimony" (testemunhos por ouvir dizer), fase em que prevalece o in dubio pro societate. Com mais razão, ainda, deve ser evitada uma condenação definitiva baseada em tal fenômeno, insuficiente para constatar a autoria dos fatos atribuídos ao acusado. Precedente.** 4. Agravo regimental improvido. ((AgRg no HC 762675 / MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/04/2023)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA E CONDENAÇÃO BASEADAS EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL E TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICO. RETROATIVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. **Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP e nem em testemunho indireto.** 2. **No caso, além de não haver prova idônea para fundamentar a decisão dos jurados, também não havia indícios suficientes de autoria a fundamentar a decisão de pronúncia, na medida em que baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais e em depoimentos judiciais de ouvir dizer.** 3. **É "cabível o manejo da revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, desde que a mudança jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante"** (RvCr n. 5.627/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 22/10/2021). 4. Diante de tais premissas, entende-se que a solução mais correta para a hipótese seria anular o processo desde a pronúncia, tendo em vista a ofensa do art. 155 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 866834 / SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/08/2024)

Há, ainda, o depoimento do "policial militar Leandro Francisco Diniz, tanto em juízo quanto em Plenário (f. 182 e média de f. 364), ratificou o teor do histórico do Boletim de Ocorrência, no que consta que a guarnição recebeu informação de que o apelante foi um dos autores do crime em análise." (e-STJ fl. 643).

Sobre esse cenário, a Quinta Turma deste Tribunal teve a oportunidade de examinar a matéria de fundo no HC 776.333/SC. Na ocasião, prevaleceu a tese de que os testemunhos judiciais de policiais, quando veiculam relatos de terceiros,

não são suficientes para comprovar os indícios de autoria exigidos para a pronúncia.

Em seu memorável voto-vista, o Ministro Ribeiro Dantas destacou que "*é indireto o testemunho do policial ou de qualquer outra pessoa que relata, mesmo em juízo, apenas aquilo que ouviu de outrem, seja a fonte (a vítima, o réu, ou um terceiro) identificada ou não. Como tal, esse depoimento não serve para fundamentar a pronúncia ou a condenação e sua única finalidade é indicar a fonte original da informação para que ela seja ouvida em juízo, segundo o art. 209, § 1º, do CPP. As fontes de prova que a polícia encontra nas investigações precisam aportar diretamente aos autos, para que o juiz as valore também diretamente, não podendo substituí-las pelo depoimento do policial acerca de seu teor.*"

O citado habeas corpus ficou assim ementado:

*HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS E ELEMENTOS DE INQUÉRITO. ART. 155 DO CPP. NULIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A matéria relativa à violação do art. 155 do CPP e à imprestabilidade dos testemunhos indiretos não foi apreciada no acórdão impugnado. Contudo, na forma do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, verifico, de plano, a existência de flagrante ilegalidade apta à concessão da ordem, de ofício. 2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes. 3. O Magistrado sumariante fez expressa referência aos depoimentos das vítimas prestados na fase policial para fundamentar sua decisão. Além disso, a única testemunha ouvida em Juízo não presenciou o fato, apenas fez referência a informações transmitidas por terceiros. 4. Ordem concedida de ofício para despronunciar o paciente, com extensão ao corréu (art. 580 do CPP). (HC n. 776.333/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 19/6/2024.)*

O entendimento das instâncias ordinárias acerca da matéria contraria o posicionamento mais recente das Quinta e Sexta Turmas desta Corte de Justiça no sentido de que o testemunho do policial que reproduz o relato de terceiro ouvido durante diligência policial não judicializa os elementos da fase extrajudicial. As informações e dados obtidos em tais circunstâncias devem ingressar diretamente ao processo, de modo que não pode ser admitida a sua substituição pelo testemunho indireto do policial.

Nesse sentido:

*PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE PRONÚNCIA A PARTIR DE ELEMENTOS DO INQUÉRITO E TESTEMUNHO INDIRETO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos oriundos do inquérito e depoimentos indiretos (ainda que sejam estes últimos produzidos em juízo). 2. O depoimento do*



*policial sobre o que ouviu dizer durante o inquérito não 'judicializa' os elementos da etapa extrajudicial, o que configuraria evidente burla ao art. 155 do CPP. Se, durante as investigações, a polícia teve contato com dados probatórios que indicam a culpabilidade do réu, é esses dados que precisam aportar diretamente ao processo, sendo inviável sua substituição pelo testemunho indireto do policial. Precedentes. 3. 'Não há nenhum dispositivo legal a obrigar que a impronúncia ou a despronúncia ocorram sempre à unanimidade. Até mesmo réus pronunciados por votação unânime na origem podem ser despronunciados nesta Corte Superior - coisa que fazemos com frequência - se os indícios apontados pelas instâncias ordinárias para pronunciá-los não superarem o standard do art. 413 do CPP. Isso significa que até um acórdão unânime precisa estar lastreado em dados concretos para pronunciar o réu; se tais elementos simplesmente não existem, como no caso dos autos, não é o simples proferimento de um voto vencido na origem que obrigará este STJ a manter a pronúncia' (AgRg no REsp n. 2.090.160/RS, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023). 4. Agravo regimental desprovido". (AgRg no REsp n. 2.105.893/RS, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)*

*AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA FUNDAMENTAR O VEREDITO. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E DEPOIMENTOS INDIRETOS. INSUFICIÊNCIA. IMPRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido sob o contraditório, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. 2. **Na hipótese, a decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos - produzidos no inquérito, não confirmados em juízo, e em depoimentos indiretos.** 3. A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia - pois não havia como submeter o recorrente ao Tribunal do Júri com base na declaração colhida no inquérito policial, não corroborada em juízo e em depoimentos indiretos - e impronunciar o acusado. 4. Agravo regimental não provido". (AgRg no AREsp n. 2.310.072/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024.) (Grifamos)*

Há que se destacar, conforme constou no voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik, no AREsp 1936393 / RJ, que "O depoimento policial tem a natureza jurídica de prova testemunhal e deve ser valorado enquanto tal. Dessa forma, o testemunho policial não pode ser, aprioristicamente, sobrevalorizado, sob o único argumento de que o policial goza de fé pública, tampouco pode ser subvalorizado,

*sob a justificativa de que sua palavra não seria confiável para, isoladamente, fundamentar uma condenação."*

Obviamente, deverá o juiz ter muita cautela na valoração desses depoimentos, na medida em que os policiais estão naturalmente contaminados pela atuação que tiveram na repressão e apuração do fato. Além dos prejulgamentos e da imensa carga de fatores psicológicos associados à atividade desenvolvida, é certo que, conforme constou no voto-vista do Ministro Rogério Schietti Cruz, "*policiais não possuem uma memória privilegiada se comparados aos demais seres humanos – máxime porque são rotineiras, similares e múltiplas as diligências que promovem no policiamento ostensivo – sendo perfeitamente possível que se esqueçam e se confundam quanto aos detalhes de cada uma delas, a despeito da boa-fé que acompanha a grande maioria dos agentes da lei*" (AREsp 2123334 / MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/06/2024, DJe 02/07/2024).

De toda sorte, mesmo considerado o standard probatório da pronúncia e que o testemunho policial, isoladamente, é suficiente para sustentar a decisão que põe fim à primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, as peculiaridades do caso concreto impedem que seja o recorrente pronunciado, porque, em juízo, o policial militar nada narrou sobre os fatos, em verdade, nenhum fato narrou, tampouco esclareceu sobre as diligências da investigação, apenas ratificou o boletim de ocorrência, senão confira-se (e-STJ fl. 237):

*"Passou a MM. Juíza a ouvir a testemunha nos termos da Lei 11.690/2008, que modificou o artigo 212 do CPC, concedendo à palavra ao Ministério Público e em seguida à defesa. Inquirida pelo Ministério Público, às perguntas respondeu: **Que confirma histórico de boletim de ocorrência de f.06/06-verso; que se recorda por alto dos fatos; que não se recorda de outras pessoas que tenham falado sobre a autoria do homicídio, além das citadas no BO; que não conhecia a vítima no meio policial; que o local foi indicado pela amásia da vítima, mas não sabe dizer se o corpo teria sido mexido por ela. Dada à palavra ao advogado do acusado, nada perguntou. A MM Juíza fez constar a desnecessidade de complementação à inquirição. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, 4) Natália Campolina Almeida, digitei e assino. Esmeraldas, 14 de Agosto de 2017.**" (grifos acrescidos)*

Vê-se, portanto, que não há lastro probatório suficiente da autoria delitiva, tendo em vista que não se pode basear a pronúncia apenas no testemunho indireto (hearsay testimony) e colhido na fase inquisitorial.

Assim, o v. acórdão contraria com o entendimento consolidado das Quinta e Sexta Turmas desta Corte de Justiça.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. EMPATE NA VOTAÇÃO. ART. 615, § 1º, DO CPP. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM OS ARTS. 74, § 1º, E 413, AMBOS DO CPP. JUDICIUM ACCUSATIONIS. PRONÚNCIA LASTREADA EM ELEMENTOS EXCLUSIVOS DO INQUÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA A IMPRONÚNCIA DO RÉU, POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. Em julgamento dos embargos infringentes e de nulidade, opostos após recurso em sentido estrito no qual houve voto favorável ao réu, o empate na votação não autoriza a aplicação do disposto no art. 615, § 1º, do CPP, favorável aos acusados, sem que se efetue a interpretação sistemática com os arts. 74, § 1º, e 413, ambos do mesmo diploma legal, e sem que se afastem, analiticamente, as conclusões diversas a que chegaram os julgamentos anteriores, quanto à materialidade dos fatos e à existência de indícios suficientes de autoria. Precedente. 2. A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 3. **A compreensão de ambas as Turmas criminais do STJ tem se alinhado ao ponto de vista do STF, externado, especialmente, no julgamento do HC n. 180.144/GO, de que a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.** 4. **Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.** 5. Tendo em vista que os votos exarados no julgamento do recurso em sentido estrito e dos embargos não se desincumbiram de apresentar prova mínima judicializada - na qual se haja garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa, que lhe são inerentes - para submeter o acusado a julgamento pelos seus pares, outra alternativa não há senão a concessão de habeas corpus de ofício, a fim de se manter a impronúncia do réu, ainda que sob outra motivação. 6. Recurso especial não provido. Concedido habeas corpus de ofício, para manter a decisão de impronúncia, pelos fundamentos expostos no voto. (REsp n. 1.863.839/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.) (Destacamos).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DO APELO NOBRE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova inequívoca da materialidade e da autoria delitivas. Todavia, por implicar na submissão do acusado ao julgamento popular, a decisão

de pronúncia deve satisfazer um standard probatório minimamente razoável. 2. **Ambas as turmas desta Corte Superior em matéria criminal têm rechaçado a pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos probatórios colhidos no inquérito sem confirmação na fase judicial.** 3. O Agravante, ao oferecer as contrarrazões ao recurso especial defensivo, não suscitou a alegação de que o depoimento de testemunha na fase policial foi retratado em juízo por temor de represálias, vindo a trazer tal questionamento tão-somente no presente regimental, o que configura indevida inovação, inadmissível no recurso interno, pela preclusão consumativa. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no REsp n. 2.017.497/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.) (Destacamos).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA E CONDENAÇÃO BASEADAS EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL E TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICO. RETROATIVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo dúvida quanto à materialidade delitiva, ou em relação à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve prevalecer a presunção constitucional de inocência. 2. **Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo e, tampouco em depoimento de ouvir dizer.** 3. Na hipótese, não obstante o Tribunal estadual haver entendido a impossibilidade de analisar a tese da defesa de que a condenação está baseada em ausência de provas, verifica-se que o acusado foi pronunciado com base em elementos informativos e testemunhos de ouvir dizer. 4. É "cabível o manejo da revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, desde que a mudança jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante" (RvCr n. 5.627/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 22/10/2021). 5. Assim, a solução mais correta para a presente hipótese seria anular o processo desde a pronúncia, tendo em vista a ofensa ao art. 155 do CPP e não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 830.464/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) (Destacamos)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E ESTADUAL. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ACOLHIDO EM SEGUNDO GRAU. PRONÚNCIA BASEADA, APENAS, EM DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL. ILEGALIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA SUBMISSÃO DO ACUSADO AO JÚRI. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme posicionamento jurisprudencial

consolidado nesta Corte Superior, a interposição concomitante de recursos tanto pelo Ministério Público Federal quanto pelo Estadual não impede a análise da via de impugnação protocolada posteriormente, não ensejando preclusão nem violação ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e não confirmados em juízo. 3. **Na hipótese dos autos, a Corte local, ao reformar a sentença de impronúncia do paciente, considerou, em sentido contrário à orientação jurisprudencial desta Corte Superior, que à decisão de pronúncia não se aplica a regra contida no artigo 155 do Código de Processo Penal. Portanto, impõe-se o restabelecimento da decisão do Juízo de primeiro grau que impronunciou o paciente, de modo que não há como se aceitar a submissão do paciente ao Júri com fundamento, unicamente, em elementos da fase policial, especialmente a declaração da vítima na Delegacia de Polícia, que não foi confirmada em juízo, tampouco ratificada por outros meios de prova.** 4. O Ministério Público pretende submeter o Réu a julgamento popular com amparo exclusivamente em elementos do inquérito policial que não foram confirmados em juízo, porém esta pretensão é contrária ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.229.416/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023). 5. Ressalta-se, por fim, que não é necessário revolver o material fático-probatório para restabelecer a decisão de impronúncia, uma vez que, no caso, os fatos incontroversos já estão delineados nos autos e os indícios de que o paciente teria participação no crime em apuração foram descritos pela Corte local com base em depoimentos da fase policial, não confirmados em juízo. 6. Agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 845.730/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (Grifamos)

Neste contexto, "*Há de se reconhecer que o in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação*". (RHC 172039 / CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 02/04/2024, DJe 23/05/2024).

Por fim, importa registrar que, inexistindo qualquer elemento de prova direto e submetido ao contraditório para imputar a autoria / participação ao recorrente, é inviável a pronúncia. Desse modo, se revela incoerente submeter o réu a novo júri, quando detectado vício anterior que sequer autorizaria que tivesse sido pronunciado.

Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, **não conheço** do agravo em recurso especial. Todavia, **concedo a ordem habeas corpus** de ofício, a fim de despronunciar o réu DONIZETE DA SILVA.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2025.

Ministra Daniela Teixeira  
Relatora